



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/178/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי  
קוינט שילוני**

נציגות הבית ברחוב אליעזר בן יהודה 10 רחובות ע"י גלילה  
שנידר  
בן יהודה אליעזר 10, רחובות

התובעת

**נגד**

גולדין אני  
קיבוץ חולית 8545800

1

הנתבעים

מרדכי נועם  
קיבוץ חולית 8545800

2

## **פסק דין**

**עניינה של תביעה זו – מתן צו לסילוק יד של הנתבעים מהרכוש המשותף וחייב הנתבעים בתשלום**

**דמי ועד.**

### **א. רקע עובדתי וטענות הצדדים**

1. ענייננו בבית משותף ברחוב אליעזר בן יהודה 10 רחובות המצוי במקרקעין הידועים כגוש 3703 חלקה 579 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מונה 8 דירות. התובעת היא הנציגות החוקית של הבית המשותף והנתבעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 4 בבית המשותף.
2. במסגרת התביעה נטען כי לנתבעים חוב כלפי הנציגות בגין חלקם בהוצאות האחזקה והניהול של הבית המשותף וכן בגין הוצאות מיוחדות בסך 5,475 ש"ח כמפורט להלן:
  - חוב דמי ועד לתקופה שבין יולי 2019 ועד יוני 2022 (120 ש"ח לחודש) בסך 4,320 ש"ח.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/178/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- חוב דמי ועד לתקופה שבין יולי 2022 ועד דצמבר 2022 (130 ש"ח לחודש) בסך 780 ש"ח.

- הוצאות מיוחדות בגין החלפת צינור מים בסך 375 ש"ח.

3. עוד נטען כי הנתבעים התקינו דוד שמש על הקיר החיצוני של הבית, נטען כי מיקומו של הדוד מהווה סכנה לדיירים ואף הותקן בניגוד לחוק. כן נטען כי הנתבעים עשו שימוש פרטי בחדר המדרגות.

#### **טענות הנתבעים**

4. בכתב ההגנה נטען כי הגב' שניידר אינה משמשת כנציגות החוקית של הבית המשותף. כן צוין כי בשנים 2017-2019 הגב' שניידר והנתבע 2 שימשו יחד כנציגות הבית המשותף ובמסגרת תפקידו דרש לפתוח חשבון בנק על שם הנציגות כך שכספי הועד ינוהלו דרכו. כן נטען כי אין זה סביר שהכספים יוחזקו בידיה של נציגת הועד ללא חשבון בנק מסודר של הנציגות. הנתבעים טענו כי יסדירו את חובם ככל שיפתח חשבון בנק. כן נטען כי סכום התביעה שגוי כיון ששולמו דמי הועד עד דצמבר 2019.
5. לעניין הדוד נטען כי הוא הותקן בשנת 2016 על הקיר החיצוני של הבית המשותף וזאת לנוכח בקשת בעלי הדירות בבית המשותף. בנוסף נטען כי הנתבעים אינם מתגוררים בדירה המצויה בבעלותם בבית המשותף ולפיכך אין ביכולתם לבצע שימוש ייחודי בחדר המדרגות.

#### **ב. דיון והכרעה**

6. הנתבעים טענו אמנם כי הגב' שניידר אינה משמשת כנציגות החוקית של הבית המשותף ועל כן החלטותיה אינן מחייבות, ואולם לא הציגו נציגות אחרת תחתיה. כידוע חוק המקרקעין אינו מכיר במצב של העדר נציגות לבית המשותף. על כן הטוען כי הנציגות אינה הנציגות החוקית להוכיח קיומה של נציגות חוקית אחרת (ראו לעניין זה: עש"א (חי') 9047-03-19 תמר ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1, חדרה (פורסם בנבו, 28.4.19); תיק 3/545/18 (מפקח על רישום מקרקעין רחובות) כהן-לוי סיגלית סיגל נ' נציגות הבית המשותף - רח' אריה בן אליעזר 32 ראשל"צ (פורסם בנבו, 25.4.21)). הנתבעים לא הוכיחו קיומה של נציגות אחרת כאמור ולמעשה כלל לא נטען על ידם לקיומה של נציגות כזו.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/178/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תשלום דמי ועד

7. חובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף בבית משותף מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), הקובע כי:

"58. (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

8. חובה זו, כך נקבע, אינה מותנית בתפקודה התקין של נציגות הבית המשותף במובן זה, שאי-קיומה של האחת על-ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה:

"אין דייר פורש מציבור הדיירים ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים. אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי-קיומה של האחת על-ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. בעל דירה שחדל לשלם, אינו מקנה בכך לנציגות זכות לחדול ממתן השירות, ולהיפך. " (ע"א (ת"א) 204/79 שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף מרח' חן 14 פתח-תקוה (פורסם בנבו) (להלן: "עניין ויזר").

9. יפים לעניין זה דברי בית המשפט המחוזי בבאר שבע בע"א 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף (17.5.04):

"המערער ככל בעל דירה בבית המשותף חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/178/2023

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השירותים המחויבים ואין הדבר נתון לשיקול דעתו. המערער אינו יכול 'להעניש' את שאר דיירי הבית ולא לשלם חלקו בהוצאות רק משום שסבור שהניהול אינו תקין או מכל סיבה אחרת... אי תשלום מיסי וועד הבית במשך תקופה ארוכה ממשי שחייב בתשלום, משמעה פגיעה אפשרית בדיירי הבנין כולם, באשר יכול ונוצר חסר בקופת הנציגות והתוצאה היא הרעה בשירותים המוענקים לדיירים אשר כן ממלאים את חובותיהם". (ראה גם: עש"א (ת"א) 1208-09 רזניקוב ברוניסלבה נ' דיצה הדר-ניהול בתים משותפים בע"מ (פורסם בנבו, 16.02.18)).

10. לפיכך יש לדחות את טענת הנתבעים לפיה הם לא ישלמו דמי ועד כל עוד אין חשבון בנק מוגדר לנציגות שכן טענות הנתבעים באשר להתנהלות הנציגות אינן מהוות טענות הגנה וככל שיש להם טענות כנגד הנציגות, הדרך פתוחה בפניהם להגשת תביעה מתאימה בעניין. הנתבעים לא הוכיחו כי שילמו עד דצמבר 19 ולפיכך אני מקבלת את מלוא סכום התביעה.

#### הסרת הדוד

11. סעיף 2 לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו."



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/178/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. מכוחו של הוראת סעיף 2(א) לעיל חל איסור על בעל דירה בבית המשותף לבצע שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אלא אם קיבל על כך הסכמת האסיפה הכללית או הסכמת בעל הדירה האחרת לפי העניין.

13. בית המשפט העליון עמד על טיבה של הפגיעה בע"א 515/65 רבובסקי נ' גלקסברג (פורסם בנבו, 20.5.66) בקבעו כי:

**"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית – כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל".**

14. בהתאם לסעיף 2 לתקנון המצוי הצבת הדוד על גבי הקיר החיצוני המהווה רכוש משותף יש לקבל הסכמת רוב בעלי הדירות וזו לא ניתנה. למעלה מכך לגבי התקנת דוד שמש על גג הבית המשותף נקבעו בחוק המקרקעין הוראות מיוחדות ראו לעניין זה סעיף 59א לחוק המקרקעין. יש לפעול בהתאם לסעיף זה. לאור האמור אני מורה על הסרת הדוד.

חשבון בנק בשם הנציגות

15. סעיף 16 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

**"(א) הגזבר יקבל חשבון לכל הוצאה, ימסור קבלה לכל הכנסה וינהל פנקס הכנסות והוצאות; הגזבר יביא לאישור האספה הכללית הרגילה את הפנקס וכן יביא עמו את החשבונות והקבלות שקיבל, העתקי הקבלות שמסר והמסמכים הנוגעים להם.**

**(ב) הגזבר יערוך דין וחשבון כספי אחת לששה חדשים; הדין וחשבון יכלול גם את פירוט ההשקעות של ההכנסות שהצטברו.**

**(ג) בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי.**

**(ד) הגזבר יפקיד את ההכנסות בחשבון בנק על שם הבית המשותף.**



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/178/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**(ה) שנת הכספים של הבית המשותף תתחיל ביום 1 בינואר, ותסתיים ביום 31 בדצמבר של אותה שנה; שנת הכספים הראשונה תתחיל ביום רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים ותסתיים ביום 31 בדצמבר הראשון שלאחר יום הרישום". (ההדגשה אינה במקור)**

16. מסעיף 16(ד) לתקנון המצוי עולה באופן חד משמעי כי נציגות הבית המשותף צריכה להתנהל באמצעות חשבון בנק ייעודי הרישום על שמה ובכך לאפשר ניהול, בקרה ומעקב על ההכנסות וההוצאות של הרכוש המשותף (ראו לעניין זה: עש"א (מחוזי חי') 8603-10-21 **רמי יובל נ' נאוה כרמל** (נבו 05.12.2021)). לפיכך אני מורה לנציגות הבית המשותף לפתוח חשבון בנק ייעודי על שם הבית המשותף. יובהר כי אין המדובר בתנאי לתשלום החוב מושא התביעה.

17. באשר לטענה לשימוש ייחודי הרי שזו נטענה בעלמא וללא כל ביסוס ולפיכך אני מורה על דחייתה.

### **ג. סוף דבר**

18. לאור האמור דין התביעה להתקבל ברובה.

19. אני מורה לנציגות הבית המשותף לפתוח חשבון בנק על שם הנציגות ברחוב אליעזר בן יהודה 10 רחובות וזאת בתוך 10 ימים.

20. כן אני מורה לנתבעים לשלם לתובעת סך של 5,475 ש"ח בגין חלקם בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף לתקופה הרלוונטית לתביעה ובגין חלקם בהוצאות המיוחדות. לסכום זה יתווספו ריבית והפרשי הצמדה כחוק וזאת ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

21. כן אני מורה על חיוב הנתבעים להסיר את דוד המים מהקירות החיצוניים של הרכוש המשותף וזאת בתוך 14 ימים.

22. לאור התוצאה אליה הגעתי, אני מורה על חיוב הנתבעים בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 406 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/178/2023

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן היום, 03.06.2024, כ"ו אייר תשפ"ד, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני  
מפקחת על רישום מקרקעין